

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7238/2537

นาง อุด มสิน สุนทรโรवास
นาย ประภาส ขุติมาวร พันธุ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1400

การที่จะพิจารณาว่าการจำยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1400 หรือไม่ ต้องพิจารณาถึงสามยทรัพย์เป็นสำคัญ มิใช่พิจารณาถึงตัวบุคคลที่อยู่ในสามยทรัพย์แม้ว่าตัวบุคคลที่อยู่ในสามยทรัพย์จะมีได้ใช้การยทรัพย์ แต่ถ้าการยทรัพย์ยังมีประโยชน์ต่อสามยทรัพย์อยู่ ก็จะต้องถือว่าการจำยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์มิได้ สามยทรัพย์เป็นที่ดิน 3 แปลงอยู่ติดกัน แต่เป็นของเจ้าของคนเดียวกัน ฉะนั้นเจ้าของสามยทรัพย์จึงเลือกที่จะทำประตูออกไปสู่การยทรัพย์ซึ่งอยู่ติดกับสามยทรัพย์แปลงใดก็ได้ และถ้าเจ้าของสามยทรัพย์ขายสามยทรัพย์แปลงสุดท้ายซึ่งมิได้ทำประตูเข้าออกให้ผู้อื่นไป ผู้ซื้อก็ยังเป็นเจ้าของสามยทรัพย์แปลงนั้นอยู่และมีสิทธิใช้การยทรัพย์ที่ติดกับสามยทรัพย์นั้นได้ ดังนั้นการจำยอมส่วนนี้จึงไม่ได้หมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 132477, 132478, 132479 เป็นของนาง พาณี โทณวนิก ต่อมาวันที่ 24 เมษายน 2521 ได้ขายให้แก่ร้อยตำรวจโทรรณ วิโรจน์ ศรีตุลา และได้จดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 15217 ตกเป็นทางเดินการ

จำยอมบางส่วนแก่ที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตรต่อมาโจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 15217 จากนางพานิ และร้อยตำรวจโท อรรถวิโรจน์ขายที่ดินทั้งสามโฉนดดังกล่าวให้แก่จำเลย จำเลยใช้ประโยชน์จากการจำยอมในที่ดินของโจทก์เพียงบางส่วน การจำยอมที่เหลื้อดัดเข้าไปทางบ้านโจทก์ไม่ได้อยู่ใช้ประโยชน์ จึงหมดความจำเป็นและประโยชน์ต่อไป จำเลยไม่ยอมให้โจทก์ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ขอให้พิพากษาเพิกถอนการจำยอมในโฉนดที่ดินเลขที่ 15217 แขวงคลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ให้ระงับไปบางส่วนคือส่วนที่อยู่ติดกับด้านทิศใต้ของที่ดินจำเลยโฉนดเลขที่ 132477, 132478, 132479 แขวงคลองตัน(ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) กรุงเทพมหานคร กว้าง 1.25 วา ยาวนับแต่เสารั้วประตูบ้านของจำเลยต้นที่ติดกับประตูรั้วบ้านโจทก์ยาวตลอดแนวไปทางทิศตะวันออกยาว 3.29 วา เป็นเนื้อที่ 4.1125 ตารางวาและให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนการจำยอมดังกล่าวให้แก่โจทก์ณ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า จำเลยได้รับสิทธิในการจำยอมดังกล่าวตามข้อตกลงและได้ใช้เต็มพื้นที่ตลอดมา โจทก์เคยถูกจำเลยฟ้องต่อศาลชั้นต้น ขอให้รื้อถอนรั้วกำแพงที่ปิดกั้นทางการจำยอมออกไป

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการจำยอมในโฉนดที่ดินเลขที่ 15217 แขวง คลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้ระงับไปในส่วนที่อยู่ติดกับด้านทิศใต้ของที่ดินจำเลยโฉนดเลขที่ 132477, 132478 และ 132479 แขวงคลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กว้าง 1.25 วายาวนับแต่เสารั้วประตูบ้านของจำเลยต้นที่ติดอยู่กับประตูรั้วบ้านโจทก์ยาวตลอดแนวไปทางทิศตะวันออกระยะ 3.29 วา คิดเป็นคิดเป็นเนื้อที่ 4.1125

ตารางวา โดยให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนการจำยอมดังกล่าว แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาสาขาทะเบียน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยมีโต้แย้งกัน ในชั้นฎีการับฟังได้ว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 132477, 132478, 132479 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครตามเอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.4 เป็นของนางพาณี โทณวนิก ได้ขายให้แก่ร้อยตำรวจโทอรรณวิโรจน์ ศรีตุลา และได้จดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 15217 ตกเป็นทางภาระจำยอมบางส่วนกว้างประมาณ 3 เมตรยาวประมาณ 20 เมตร ทางด้านทิศใต้ตามพื้นที่ภายในเส้นสีแดงและสีน้ำเงิน ตามแผนที่สังเขปบริเวณที่ดินพิพาทตามเอกสารหมาย จ.6ต่อมาโจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 15217 จากนางพาณี และจำเลยซื้อที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวจากร้อยตำรวจโทอรรณวิโรจน์มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าการจำยอมรายพิพาทหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ อันจะเป็นเหตุให้โจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนได้หรือไม่ เห็นว่า การที่จะพิจารณาว่าการจำยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1400 หรือไม่ต้องพิจารณาถึงสามยทรัพย์เป็นสำคัญ มิใช่พิจารณาถึงตัวบุคคลที่อยู่ในสามยทรัพย์ แม้ตัวบุคคลที่อยู่ในสามยทรัพย์จะมีได้ใช้การยทรัพย์ แต่ถ้าการยทรัพย์ยังมีประโยชน์ต่อสามยทรัพย์อยู่ก็จะถือว่า การจำยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์มิได้ คดีนี้สามยทรัพย์เป็นที่ดิน 3 แปลงอยู่ติดกัน แต่เป็นเจ้าของคนเดียวกัน ฉะนั้นเจ้าของสามยทรัพย์จึงเลือกที่จะทำประตุ

ออกไปสู่การยทรัพย์ซึ่งอยู่ติดกับสามยทรัพย์แปลงใดก็ได้ และถ้าเจ้าของสามย
ทรัพย์ผู้นี้ขายสามยทรัพย์แปลงสุดท้ายซึ่งมิได้ทำประตู่เข้าออกให้ผู้อื่นไป ผู้ซื้อก็ยัง
เป็นเจ้าของสามยทรัพย์แปลงนั้นอยู่และมีสิทธิใช้การยทรัพย์ที่ติดกับสามยทรัพย์นั้น
ได้ ดังนั้นการจำยอมส่วนนี้จึงหาได้หมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ของผู้ที่ได้ที่ดิน
แปลงนี้ไปไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>